

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

JAIME ALFREDO PABÓN ORTIZ, LUDAI RODRÍGUEZ FAZZI Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR AMBOS COMPUESTA.	CIVIL NÚM.:
DEMANDANTES	SOBRE:
VS.	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.
ROBERTO OSCAR RIOS VARGAS	(INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE; SENTENCIA DECLARATORIA)
DEMANDADO	(VIOLACION A CONDICIONES RESTRICTIVAS DE USO Y EDIFICACION)

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN las partes demandantes de epígrafe, por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:**

I. BASE JURISDICCIONAL

1.1. La jurisdicción y competencia de este Honorable Tribunal de Primera Instancia sobre el pleito de epígrafe surge a tenor con las disposiciones de la Regla 57 de Procedimiento Civil de Puerto Rico y los Artículos 675 al 677 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico (32 L.P.R.A. §3521-3523).

II. PARTES

2.1. La parte demandante, **JAIME ALFREDO PABON ORTIZ** y su esposa **LUDAI RODRIGUEZ FAZZI**, son ambos mayores de edad, casados entre sí bajo el régimen de **SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES**, propietarios y vecinos de Mayagüez, Puerto Rico. Su dirección residencial es: Carr. 307 k.m. 8.6 Int. Calle Dr. Santiago Ruiz, Boquerón, Puerto Rico 00627. Dirección postal: PO Box 276, Boquerón PR 00622. Número de teléfono: (787)487-1357.

- 2.2.** Las partes codemandadas, **ROBERTO OSCAR RIOS VARGAS**, mayor de edad, por información y creencia soltero y propietario del inmueble objeto de esta acción. La dirección física donde ubica el inmueble es: Solar 8, Calle Dr. Santiago Ruiz, Carr. 307, km. 8.6 Int., Boquerón, Puerto Rico 00622. Su dirección postal conocida a la fecha de presentación de esta Demanda es PMB 88, PO Box 5103, Cabo Rojo PR, 00623-5103.

III. RELACIÓN DE HECHOS

- 3.1.** El caso de autos versa sobre violaciones a condiciones restrictivas de uso establecidas mediante Instrumento Público, las cuales gravan e imponen condiciones de uso a la propiedad inmueble de la parte demandante según discutimos a continuación. Nuestro Tribunal Supremo ha determinado que “En pleitos incoados para hacer valer una servidumbre en equidad no existe otro curso adecuado en la ley ni remedio ordinario que no sea un *injunction* al amparo de la Regla 57, pues la existencia de este derecho real se desprende, directa y precisamente, de los criterios extraordinarios del *injunction*” **Asociación de Vecinos de Villa Caparra Sur, Inc. v. Asociación de Fomento Educativo Inc. 173 D.P.R. 304 (2008), véase además *Fernández Martínez, et al. Vs. Rad-Man San Juan III-D LLC., et al. 2021 T.S.P.R. 149.***
- 3.2.** Los demandantes son dueños, titulares registrales y residentes del inmueble (solar y vivienda) que ubica en la Carr. 307 k.m. 8.6 Int. Calle Dr. Santiago Ruiz, Boquerón, Puerto Rico, Puerto Rico 00627.
- 3.3.** El demamandado es dueño de una propiedad adyacente que ubica en el Lote 8, Calle Dr. Santiago Ruiz, Carr. 307, km. 8.6 Int., Boquerón, Puerto Rico 00622. La propiedad de la parte demandada consiste en solar y estructura residencial (casa).
- 3.4.** La descripción registral del inmueble antes mencionado, perteneciente al demandado es:

Numero de catastro: 356-093-153-55-000. Rustica: Solar 8 BARRIO BOQUERON de Cabo Rojo, Cabida 1,100.3976 metros cuadrados. LINDEROS

NORTE, con remanente de la finca principal, SUR, con los solares 5,4 y 3. ESTE, con la calle de uso público, OESTE, con servidumbre pluvial que lo separa del solar 7. --- CARGAS: Por su procedencia servidumbre a favor de la Autoridad de Energía Eléctrica y condiciones restrictivas.

- 3.5. Mediante escritura pública número doscientos treinta y tres (233) otorgada el 10 de julio de 1990 ante Notario Público Rafael Doitteau Cruz los demandantes, denominados en dicha escritura como “Los Desarrolladores”, establecieron **CONDICIONES RESTRICTIVAS DE USO Y EDIFICACIÓN** para la finca de 5.33 cuerdas en la cual la parte demandada posteriormente adquiriría el Lote #1. **(Véase Anejo 1).**
- 3.6. Que sobre dicha finca de 5.33 cuerdas lo demandantes constituyeron un proyecto de solares residenciales mediando la autorización de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) en virtud de lo cual se crearon ocho (8) solares. La segregación de dichos solares se realizó mediante la Escritura Pública número 232 otorgada el 10 de julio de 1990 ante el Notario Público Rafael Doitteau Cruz.
- 3.7. A la fecha de presentación de esta Demanda, la propiedad de la parte demandada está sujeta a condiciones de uso y edificación, las cuales son de carácter permanente y obligatorias para la demandada y para toda persona o entidad que se convierta en dueña de alguno de los solares descritos en el párrafo QUINTO de la Escritura número 23.3 **(Anejo 1)**
- 3.8. Que el demandado tiene y han tenido **pleno conocimiento** sobre las condiciones restrictivas de uso y edificación desde el momento en que adquirió su propiedad.
- 3.9. Que a tenor con el inciso “OCTAVO” de la Escritura número 233 (Anejo 1) se establecieron condiciones restrictivas aplicables a todos los solares y estructuras que puedan allí construirse tales como: *“Ningún solar podrá ser utilizado para fines y/o propósitos que no sean puramente residenciales”; “Expresamente se prohíbe toda actividad comercial en los lotes de terreno antes descritos; disponiendo que al rentar o arrendar las edificaciones, casas o apartamentos que sobre los mismos se construyan no constituirá una actividad comercial prohibida por esta escritura;*

siempre y cuando que tales arredramientos sean efectivos por términos de tiempo mayores de SEIS (6) MESES”; “No podrán instalarse, construirse, mantenerse ni establecerse sobre los solares antes descritos ninguna casa móvil, trailer, arrastre, tienda de campaña, barraca o cabaña; ya sea por corto o largo plazo; que puedan ser utilizados como vivienda o albergue para personas o familias [...]”; “No podrá el dueño u ocupante de un solar y/o residencia realizar o permitir que se realice actividad alguna de carácter ofensivo o que pueda constituir molestia, estorbo , o incomodidad para el vecindario”; “Ningún solar y/o residencia como tampoco sus patios ni techos podrá utilizarse por corto o largo plazo como depósito de basura, escombros, desperdicios, desechos, vehiculos desvencijados, equipos utensilios que constituyan molestias, peligro o incomodidad para los dueños u ocupantes de los solares o residencias vecinas [...]”. (Véase Anejo 1, páginas 7 a la 10).

3.10. La parte demandada ha incurrido en **múltiples violaciones** a las condiciones restrictivas de uso de su propiedad, las cuales son permanentes y obligatorias para esta y para todo ocupante de su propiedad, tales como:

3.10.1. La parte demandada utiliza su propiedad como negocio de alquileres a corto plazo por fines de semana y términos menores de seis (6) meses.

3.10.2. Las personas que alquilan a corto plazo la propiedad de la demandada, de forma recurrente, dejan desperdicios y bolsas de basura en la acera frente a la propiedad y colgando de la verja de la propiedad de la demandada.

3.10.3. Los ocupantes a corto plazo la propiedad de la demandada, de forma recurrente perturban la paz, al encender música en alto volumen, encienden motores de embarcaciones (botes y “jet skis”) a tempranas horas de la mañana.

3.11. Las actuaciones de la demandada no tan solo constituyen violaciones a las condiciones restrictivas, sino que además afectan la paz en el hogar, el descanso y la tranquilidad de la residencia de los demandantes.

- 3.12.** Que toda esta situación le ha causado a los demandantes sufrimientos, angustias mentales, desasosiego, así como la pérdida de sueño y descanso adecuado.
- 3.13.** Que toda esta situación y la clara violación de los demandados a las condiciones restrictivas de uso que afectan su propiedad, constantemente priva a los demandantes de la paz y tranquilidad en su hogar y del tiempo de descanso al cual tienen derecho.
- 3.14.** Los demandantes respetuosamente solicitan al honorable tribunal se ordene a los demandados el cese y desista de todo y cualquier acto constitutivo de violaciones a las CONDICIONES RESTRICTIVAS DE USO Y EDIFICACIÓN, incluyendo, pero sin limitarse a los enumerados en los acápites anteriores.
- 3.15.** Los demandantes respetuosamente solicitan al honorable tribunal se ordene al demandado el cese y desista de todo y cualquier acto de similar naturaleza que pueda menoscabar los derechos de los demandantes de conformidad a las condiciones restrictivas de uso y edificación.
- 3.16.** En adición a lo anterior, demandantes reclaman por los daños, sufrimientos y angustias mentales que han atravesado como resultado de las actuaciones de los demandados en una suma no menor de cincuenta mil dólares (\$50,000.00) para cada uno de ellos.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

- 4.1.** Las actuaciones del demandado le están causando daños y les causarán daños irreparables a los demandantes quienes, no tan solo ven diariamente violentadas las condiciones restrictivas obligatorias para los ocho (8) solares segregados, sino que también constantemente son privados de la paz en su hogar, el descanso y la tranquilidad en su residencia.
- 4.2.** Como es sabido, las servidumbres en equidad, -- figura jurídica que adoptamos del common law --, son aquellas condiciones o restricciones que limitan el uso de determinados terrenos y mediante las cuales se imponen cargas o gravámenes que

obligan a presentes y futuros adquirentes. *Park Tower, S.E. v. Registradora*, 194 DPR 244, 252, (2015); *Residentes Parkville v. Díaz*, 159 DPR 374, 382- 83 (2003); *Asoc. Vec. Urb Hyuke v. Bco. Santander*, 157 DPR 521, 534 (2002). Véase, M. J. Godreau y A. I. García, *Servidumbres y Conservación*, 67 REV. JUR. UPR 249, 302 (1998). Conocidas también como condiciones restrictivas, éstas limitan las facultades de un propietario de una finca sujeta a dichos gravámenes en cuanto a la edificación de obras nuevas, los cambios que pueda realizar a las obras ya hechas y los usos a los que puede destinar el inmueble. *Asoc. Playa Húcares v. Rodríguez*, 167 DPR 255, 263 (2006) (sentencia); *Residentes Parkville v. Díaz*, supra, pág. 384; *Sands v. Ext. Sagrado Corazón, Inc.*, 103 DPR 826, 827 (1975).

4.3. El conocimiento de las limitaciones y condiciones impuestas en virtud de las mismas se imputa a todo presente y futuro adquirente de la propiedad que éstas gravan. *Asoc. Vec. Urb Hyuke v. Bco. Santander*, supra, págs. 535-36; SLG CC-2019-0928 18 Pérez Rivera v. Registradora, supra, págs. 736-37. Así, “[c]uando una persona tiene pleno conocimiento de las limitaciones de uso de una propiedad, nunca debe permitírsele llevar a cabo la conducta o actuación prohibida por tales restricciones”. *Asoc. Vec. Urb Hyuke v. Bco. Santander*, supra, pág. 536. Véase, también, *Rodríguez et al. v. Gómez et al.*, 156 DPR 307, 312 (2002).

4.4. Las servidumbres en equidad son consideradas como un contrato de naturaleza real, ya sea porque las partes acuerdan gravar su propiedad para limitar su uso o porque -- a sabiendas de las restricciones inscritas en el Registro de la Propiedad -- adquieren la propiedad gravada, aceptando así someterse a éstas. *Dorado del Mar Estates Homeowners Association, Inc. v. Weber*, 203 DPR 31, 42 (2019), pág. 43; *Asoc. Playa Húcares v. Rodríguez*, 167 D.P.R. 255, 263 (2006), pág. 264; *Residentes Parkville v. Díaz*, supra, pág. 384. Para hacer efectivos sus derechos e impedir violaciones a las limitaciones impuestas, los dueños de predios sujetos a servidumbres en equidad tienen disponible el recurso de injunction. *Rodríguez et al. v. Gómez et al.*, supra; *Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica*, supra, págs. 353-54; Vélez Torres, op. cit., pág. 419. Una vez reconocida la validez y vigencia de

las condiciones restrictivas, los tribunales estamos llamados a hacer cumplir a cabalidad los propósitos del contrato y, de esta forma, preservar la autonomía de la voluntad de las partes. Asoc. Playa Húcares v. Rodríguez, supra, pág. 264; Residentes Parkville v. Díaz, supra, pág. 385

- 4.5. Nuestro Tribunal Supremo ha determinado que “En pleitos incoados para hacer valer una servidumbre en equidad no existe otro curso adecuado en la ley ni remedio ordinario que no sea un *injunction* al amparo de la Regla 57, pues la existencia de este derecho real se desprende, directa y precisamente, de los criterios extraordinarios del *injunction*” **Asociación de Vecinos de Villa Caparra Sur, Inc. v. Asociación de Fomento Educativo Inc.** 173 D.P.R. 304 (2008)

- 4.6. El derecho objeto del *injunction* debe haber sido establecido inequívocamente por el solicitante, con certeza y claridad. No procede la expedición de un *injunction* para proteger un derecho que sea dudoso, no reconocido o controvertido. 32 LPRA §3523(1). Para que se emita el *injunction* debe existir un agravio de patente intensidad al derecho del individuo que reclame urgente reparación. No puede existir indefinición o falta de concreción. Comité Pro-Permanencia de la Bda. Morales v. Miranda y Municipio de Caguas, 158 DPR 195 (2002). El *injunction* solo se puede expedir a favor del titular del derecho a ser protegido. Debe demostrarse que las actuaciones del demandado menoscaban o afectan, el derecho que el demandante interesa proteger mediante el *injunction* o que pueda afectarlo o perjudicarlo de una manera sustancial. Práctica Jurídica de Puerto Rico – Derecho Procesal Civil, Rafael Hernández Colón, 5ta Ed. 2010, §5705, pág. 530.

- 4.7. Según nuestro ordenamiento jurídico, el *injunction* es un remedio extraordinario, mediante el cual se obliga al demandado a abstenerse de realizar ciertos actos a fin de impedir que se cause un daño irreparable e inminente al peticionario. Este remedio “debe de expedirse con sobriedad y sólo ante una demostración de clara intensa violación de un derecho.” APPR v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903 (1975). Corresponde a la parte que solicita el *injunction* alegar adecuadamente y probar que los criterios tradicionalmente considerados al aquilatar la procedencia de una

solicitud de *injunction* pesan a favor de la concesión de un remedio. Cobos Licia v. DeJean, 124 D.P.R. 896 (1989). Los casos normativos de Misión Industrial v. Junta de Planificación, 97 JTS 34 y Puerto Rico Telephone Company v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200 (1975) establecen los criterios que han de ser considerados para aquilatar la procedencia de una solicitud de *injunction*, estos son:

- a) La naturaleza de los daños que pueden ocasionarse a las partes de concederse o denegarse el *Injunction*;
- b) La irreparabilidad del daño o la existencia de un remedio adecuado en ley;
- c) La probabilidad de que el promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo;
- d) La probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse el *injunction*;

4.8. Respetuosamente se solicita previo los trámites de ley se conceda un *injunction* preliminar y permanente ordenando al demandado a: **(A)** Cesar y desistir de todo y cualquier acto constitutivo de violaciones a las CONDICIONES RESTRICTIVAS DE USO Y EDIFICACIÓN, incluyendo, pero sin limitarse a los enumerados en el acápite 3.10 anterior; **(B)** El cese y desista de todo y cualquier acto de similar naturaleza que pueda menoscabar los derechos de los demandantes de conformidad a las condiciones restrictivas de uso y edificación y **(C)** En su día, el resarcimiento por los daños, sufrimientos y angustias mentales que han atravesado como resultado de las actuaciones de los demandados en una suma no menor de cincuenta mil dólares (\$50,000.00) para cada uno de los demandantes.

4.9. De la parte demandada permanecer y/o mantener su conducta ilegal y en violación de los derechos de los demandantes, estos sufrirán daños irreparables. No existe otro remedio efectivo en ley para remediar esta situación. Una compensación monetaria exclusivamente no proporciona un remedio adecuado. Además, de no concederse el *injunction* preliminar se perpetuará la conducta ilegal de los co-demandados

- 4.10.** Además, se solicita un *injunction* permanente a tales fines y que se conceda cualquier otro remedio procedente en ley o equidad condenando a los codemandados al pago de costas, gastos y honorarios de abogado.

V. CONCLUSION & SUPPLICA

A la luz de los hechos antes expuestos, resulta evidente que los demandantes tienen derecho a que se cumplan las disposiciones de ley en cuanto a las **condiciones restrictivas de uso y edificación** por el demandado. De igual forma resulta evidente y ante las actuaciones ilegales de la parte demanda, que el *injunction* es el único recurso legal existente mediante el cual se podría obtener un remedio eficaz en derecho. Esto es así ya que la controversia planteada no permite que la misma se ventile en un proceso legal ordinario, por lo extenso del proceso y ante el efecto negativo sobre la vida en su hogar y familiar de los demandantes.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente de este Honorable Tribunal, que declare **CON LUGAR** la presente solicitud y en su consecuencia:

- a) Conceda el *injunction* preliminar y el permanente.
- b) Se dicte sentencia declarando que las condiciones restrictivas de uso y edificación y los derechos de los demandantes y la han sido violentados por la parte demandada.
- c) Se ordene el **cese y desista** de todo y cualquier acto constitutivo de violaciones a las CONDICIONES RESTRICTIVAS DE USO Y EDIFICACIÓN, incluyendo, pero sin limitarse a los enumerados en el acápite 3.8 anterior. En adición, se ordene a los demandados el **cese y desista** de toda y cualquier acto de similar naturaleza que pueda menoscabar dichos derechos de los demandantes.
- d) Condene a la parte demandada a resarcir a las partes aquí comparecientes en daños y perjuicios, en las sumas reclamadas en esta Demanda.
- e) Le conceda a la parte aquí compareciente, costas, gastos y honorarios de abogado en una suma no menor de diez mil dólares.
- f) Conceda cualquier otro remedio procedente en ley o equidad.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Mayagüez, Puerto Rico a través del sistema SUMAC.

// LCDO. JUAN CARLOS TORO SEPÚLVEDA

Núm. RUA: 16,501

P.O. Box 6246

Mayagüez, PR 00681

Teléfono: (787)528-6450

E-mail: juancarlos_toro@yahoo.com